ĐÁP ÁN ĐỀ 1 (tự chọn)

Lưu ý: Thang điểm 10, chấm đến ¼ điểm (tức 0.25 điểm).

	Nội dung trả lời	Điểm
1. (1.0 đ)	**Anh/Chị hãy cho biết việc từ chối nhận hàng này của Công ty B có phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật không? Vì sao?**	
	Việc từ chối nhận hàng của Công ty B là phù hợp với quy định hiện hành.	**0.5**
	Theo quy định tại Điều 38 của Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, nếu các bên không có thỏa thuận khác, trong trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng. Trong Hợp đồng chỉ đề cập đến ngày giao hàng là 15/3/2014 và không có thỏa thuận khác về ngày giao hàng, nên Công ty B có quyền từ chối nhận hàng.	**0.5**
2. (2.0 đ)	**Anh/Chị hãy cho biết quy định về giá như trên có phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh không? Vì sao?**	
	Quy định về giá như trên là không phù hợp với quy định hiện hành.	**0.5**
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội ("**Luật Cạnh tranh**") thì Công ty A là công ty có vị trí thống lĩnh thị trường (Công ty có thị phần chiếm trên 30% trên thị trường liên quan.	**0.5**
	Theo Hợp đồng, Công ty A không cho phép Công ty B bán lại Sản phẩm thấp hơn giá bán do Công ty A đưa ra. Căn cứ theo khoản 2 Điều 13 Luật Cạnh tranh, doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường như Công ty A bị cấm thực hiện hành vi "*ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng*".	**0.5**
	Theo khoản 3 Điều 27 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh thì hành vi "*ấn định giá bán lại gây thiệt hại cho khách hàng là việc khống chế không cho phép các nhà phân phối, các nhà bán lẻ bán lại hàng hóa thấp hơn mức giá đã quy định trước*".	**0.5**
3. (1.0 đ)	**Anh/Chị hãy cho biết Công ty B có được phép thực hiện việc này không?**	
	Công ty B không được phép tặng phiếu mua hàng giảm giá có giá trị bằng 70% giá của dịch vụ, hàng hóa.	**0.5**